VENTAS Y SERVICIOS – LEY SOBRE IMPUESTO A LAS – ART. 8 LETRA M – LEY SOBRE IMPUESTO A LA RENTA, ART. 14 LETRA D N° 3 Y N° 8 – CIRCULAR N° 62 DE 2020 – (ORD. N° 577, DE 06.03.2026)

IVA en venta de bien mueble activo fijo efectuada por un contribuyente de la letra D) del artículo 14 de la Ley sobre Impuesto a la Renta

De acuerdo con su presentación, un contribuyente acogido a la letra D) del artículo 14 de la Ley sobre Impuesto a la Renta (LIR) vende un bien corporal mueble perteneciente a su activo fijo, respecto del cual utilizó crédito fiscal de IVA soportado en su adquisición, habiendo transcurrido más de 36 meses desde dicha adquisición.

Al respecto, consulta si la operación se encuentra afecta a IVA y qué regímenes o numerales específicos comprende el concepto de "contribuyente acogido a la letra D) del artículo 14 de la LIR, para efectos de la aplicación de dicha norma.

Al respecto se informa que la letra m) del artículo 8° de la Ley sobre Impuestos a las Ventas y Servicios (LIVS) grava con IVA la venta de bienes corporales muebles e inmuebles que formen parte del activo inmovilizado de la empresa y por los cuales el contribuyente haya tenido derecho a crédito fiscal en su adquisición, importación, fabricación o construcción.

La misma norma agrega que lo anterior no es aplicable a las ventas de bienes corporales muebles que formen parte del activo inmovilizado de la empresa, efectuadas después de transcurrido un plazo de treinta y seis meses contados desde su adquisición, importación, fabricación o construcción, siempre que la venta haya sido efectuada por o a un contribuyente acogido a lo dispuesto en la letra D) del artículo 14 de la LIR, a la fecha de dicha venta.

Luego, por aplicación del párrafo segundo de la letra m) del artículo 8 de la LIVS, la venta de un bien corporal mueble en los términos expuestos no se encuentra afecta a IVA.

Luego, dado que la ley no distingue, cuando la norma se refiere a un contribuyente acogido a lo dispuesto en la letra D) del artículo 14 de la LIR debe entenderse que incluye tanto a los contribuyentes del N° 3 como a los contribuyentes del N° 8 de la letra D) del artículo 14 de la LIR; esto es, régimen pro pyme general y régimen pro pyme transparente[1].

CAROLINA SARAVIA MORALES
DIRECTORA (S)

Oficio N° 0577, de 06.03.2026
Subdirección Normativa
Depto. de Impuestos Indirectos

[1] Los requisitos para acogerse a estos regímenes fueron instruidos por este Servicio en Circular N° 62 de 2020.